

**RECURSO CÍVEL Nº 5001273-90.2024.4.02.5109/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

**RECORRENTE:** CARLOS HENRIQUE SOARES (AUTOR)

**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ADMINISTRATIVO E CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS POR DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - DEMORA DE 4 ANOS ENTRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E A DECISÃO PELA 11ª JUNTA DE RECURSOS QUE AO FINAL DECIDIU DE FORMA UNÂNIME PELA CONCESSÃO HAJA VISTA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DESDE 2019 QUANDO O AUTOR PROTOCOLOU O REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO JUNTO AO INSS - PLEITO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DA DEMORA EXCESSIVA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR INDISPENSÁVEL À SUBSISTÊNCIA DIGNA - VALOR INDENIZATÓRIO MORAL FIXADO EM R\$ 4.000,00 - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE AFERIDAS A PARTIR DAS PECULIARIDADES DO CASO E EM COTEJO COM OUTROS CASOS ANÁLOGOS JULGADOS POR ESTE COLEGIADO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

**ACÓRDÃO**

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DO AUTOR E DAR-LHE PROVIMENTO, para reformando a sentença de origem, julgar procedente o pleito indenizatório moral cujo quantum é ora fixado em R\$ 4.000,00, valor sobre o qual incidirão juros e correção monetária pela SELIC a partir da publicação deste julgado. O autor/recorrente é isento de custas pelo deferimento da gratuidade de justiça. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios ante o provimento recursal a teor do art. 55 da Lei 9099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5001273-90.2024.4.02.5109

510015498613 .V3

**RECURSO CÍVEL Nº 5001273-90.2024.4.02.5109/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

**RECORRENTE:** CARLOS HENRIQUE SOARES (AUTOR)

**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

**RELATÓRIO**

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

**ENUNCIADO 119** - “O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50.” (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no DJ-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de demanda por meio da qual a parte autora visa em face do INSS indenização por **danos morais** em razão da demora na implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, requerida em 22/10/2019, e indeferida em 1ª instância, o que deu ensejo ao protocolo administrativo de recurso ordinário datado de 17/05/2020 (evento 1 - processo administrativo 3) a ser julgado pela junta de recursos do INSS que **somente 4 anos depois**, em 27/03/2024 (evento 1 - anexo 3), proferiu acórdão dando provimento ao recurso reconhecendo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição que segundo o autor somente foi efetivamente implantada em 25/06/2024, após a impetração em 29/05/2024 do mandado de segurança nº 5000770-69.2024.4.02.5109 que tramitou perante a 1ª Vara Federal de Resende/RJ e foi extinto sem resolução do mérito face à perda superveniente do interesse processual.

O Juízo de origem julgou **improcedente** o pedido ao fundamento de que *"o atuar administrativo, por si só, é incapaz de provocar essa espécie de lesão.*

(...)

*Com efeito, não merece prosperar o pedido de condenação do INSS ao pagamento de danos morais. É que a demora, por si só, não ocasiona vexame, humilhação pública, exposição pejorativa ou constrangimento ao segurado perante terceiros, de forma a aviltar a sua honra, a sua reputação.*

*Além disso, o desconforto gerado pelo não recebimento temporário do benefício resolve-se na esfera patrimonial, através do pagamento de todos os atrasados, com juros e correção monetária...."sic*

O autor recorre visando a reforma da sentença.

É o breve relatório. Decido.

## VOTO

Passo ao exame do recurso do autor que alega que seu direito à aposentadoria somente foi efetivamente implantado em junho de 2024, 1 mês após a impetração de MS. O benefício foi **requerido em outubro de 2019, sendo então** indeferido pelo INSS em 1ª instância, o que ensejou a interposição de recurso ordinário em 17/05/2020 que somente foi julgado pela 11ª Junta de Recursos em março de 2024 - vide evento 1 - anexo 3.

A demora excessiva ensejadora de danos morais indenizáveis não decorreu da morosidade na implantação do benefício, mas da morosidade da Junta de Recursos na apreciação do recurso interposto que somente foi julgado 4 anos depois, cabendo consignar que, a teor do voto da junta de recursos do INSS, o autor fazia jus à aposentadoria por tempo de contribuição **desde 2019 quando protocolou sua concessão junto ao INSS.**

No caso, sendo a autarquia ente público, sua responsabilidade encontra-se consubstanciada no art 37, § 6º da CF:

*Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

(...)

*§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Portanto, a responsabilidade dos entes públicos como regra é objetiva dispensando prova de culpa, no que tange a negligência imperícia ou imprudência, com *animus*, portanto, de prejudicar. O caso, porém, é de responsabilidade civil por omissão, ou seja, **demora na concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição.**

Nos casos de responsabilidade por omissão, a hipótese da responsabilidade objetiva que é a regra para o Estado e dispensa elementos subjetivos como dolo e culpa, é afastada para dar lugar ao exame da omissão do Estado sob uma das três vertentes da culpa: negligência, traduzida em desídia; imprudência, traduzida em temeridade; e imperícia, em falta de habilidade. O Estado responde por omissões **quando tem o dever legal de agir**, posto que, em tais hipóteses, **atua de forma ilícita na medida em que deixa de observar a lei.** Indispensável, neste passo, a existência de nexo causal entre a omissão do Estado e o dano sofrido, devendo a **omissão constituir-se em causa do dano, e não mera condição**, como se dá em casos de força maior (danos multitudinários ou assaltos e agressões em vias públicas) ou caso fortuito (incêndios, enchentes...), onde a responsabilidade do Estado é excluída.

É pressuposto da responsabilização por dano moral da pessoa jurídica de direito público interno (INSS) a configuração de ato ilícito sob o ponto de vista da contrariedade ao ordenamento jurídico, que impõe à Administração Pública estrita obediência ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal, com redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 19/1998).

No caso, conquanto o INSS alegue ter havido demora razoável na implantação do benefício em tela, **seus argumentos não se confirmam face à comprovação de que a Junta de Recursos levou cerca de 4 anos para apreciar o recurso do autor** (interposto em maio de 2020) que **fazia jus ao benefício desde que deu entrada no requerimento junto ao INSS** em outubro de 2019, mas somente obteve a decisão favorável em março de 2024, com efetiva implantação do benefício de natureza alimentar em junho de 2024, 1 mês após o autor haver impetrado MS que foi extinto sem resolução do mérito face à perda superveniente do interesse processual. Com isso, a aposentadoria por tempo de contribuição foi implantada em junho de 2024 - 4 anos e 1 mês após a interposição de recurso ordinário, e 4 anos e 7 meses após dar entrada no requerimento administrativo do benefício (em outubro de 2019) quando já possuía o direito indeferido na instância originária.

Com efeito, não se vislumbra qualquer razoabilidade nos prazos utilizados pelo INSS para que concedesse ao autor o benefício. Como visto, foi necessário o transcurso de cerca de 4 anos para a apreciação do recurso ordinário pela Junta de Recursos do INSS.

Insta esclarecer que a Lei do Processo Administrativo (Lei 9.784/99) estabelece o prazo de 60 dias para que o INSS, e qualquer autarquia, finalize um processo administrativo. Contudo, durante a pandemia, o INSS selou um acordo com o Ministério Público Federal (MPF). Assim, tal acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do Tema 1.066/STF. Segundo o acordo, para as aposentadorias e BPC/LOAS o prazo é de 90 dias. **Nos casos de pensão por morte, auxílio reclusão e auxílio-acidente o prazo é de 60 dias.** Para a aposentadoria por incapacidade permanente e para o auxílio por incapacidade temporária o prazo estabelecido é de **45 dias**. E, para o salário maternidade, o INSS tem o prazo de 30 dias para a conclusão da análise.

TODOS ESTES PRAZOS EXCEPCIONAIS FORAM SUPERADOS PELA JUNTA DE RECURSOS.

A postergação injustificada das diligências administrativas a cargo da Junta de Recursos do INSS implica transtorno psicológico excepcional ao utente do serviço público, já que o benefício pleiteado se mostra essencial à sua subsistência. Nesses termos e tendo em conta a demora de 4 anos na apreciação do recurso administrativo, reputo razoável o dano moral, cuja indenização deve ser fixada em R\$ 4.000,00.

A jurisprudência já assentou o entendimento de que “a atuação administrativa regular da entidade previdenciária” na demora para concessão de benefício previdenciário, por si só, não configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, de modo que “o pleito indenizatório deve vir acompanhado da comprovação inequívoca de dano real, efetivo e demonstração de conduta desidiosa, omissiva e desatenta ou desrespeitosa do INSS”:

*PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERÍODO DE CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. INCAPACIDADE LABORATIVA. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.*

*I - Nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, ficar incapacitado para o trabalho ou para atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, devendo ser concedido por motivo de incapacidade provisória.*

*II - Por sua vez, o artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez será devida, cumprida a carência exigida, ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa situação.*

*III - Restam incontroversos a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, notadamente porque o INSS, em sua contestação, não refutou tais requisitos necessários à percepção dos benefícios por incapacidade.*

*IV - A perícia judicial concluiu pela incapacidade laborativa da autora. Destarte, a autora tem direito à aposentadoria por invalidez, devendo a sentença ser confirmada.*

*V - Até que a matéria seja decidida em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal a correção monetária e os juros de mora devem ser fixados conforme dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.*

*VI - Com o advento da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, caberá ao Juízo de origem, em sede de execução, aplicar os contornos ali definidos.*

***VII - O entendimento amplamente manifestado por esta E. 2ª Turma Especializada é de que a atuação administrativa regular da entidade previdenciária, seja de negativa ou demora na concessão de benefício ou mesmo de suspensão de benefício já concedido,***

*por si só, não configura ato ilícito indenizável (APELREEX 0021928-18.2012.4.02.5101, Rel. Des. Fed. SIMONE SCHREIBER, e-DJ2R 13.4.2016; AC 0005102-93.2014.4.02.9999, Rel. Des. Fed. ANDRÉ FONTES, e-DJF2R 14.4.2016; AC 0008307- 05.2004.4.02.5110, e-DJF2R 8.4.2016).*

VIII - Os honorários de advogado devem ser compensados entre as partes, a teor do art. 21 do CPC/73 e da Súmula nº 306 do STJ.

IX - Remessa necessária parcialmente provida. Apelações cíveis desprovidas.

(TRF - 2ª Região, Apelação Cível 0000526-52.2017.4.02.9999, Relatora Simone Schreiber, 2ª Turma Especializada, publicação em Diário da Justiça Eletrônico de 10/7/2019.)

PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO

***I - A demora na concessão ou a resistência ao direito do autor, por parte da autarquia previdenciária, por si só, não enseja indenização por danos morais e que o pleito indenizatório deve vir acompanhado da comprovação inequívoca de dano real, efetivo e demonstração de conduta desidiosa, omissiva e desatenta ou desrespeitosa do INSS. Jurisprudência desta 2ª Turma Especializada.***

*II - Nada obstante, há comprovação de que a situação dos autos ultrapassou o mero dissabor, tratando-se de falha grave do INSS, a ensejar a reparação extrapatrimonial, pois a autora teve o auxílio-doença suspenso por quatro meses sem ter sido notificada do procedimento administrativo destinado a averiguar a regularidade do seu benefício, e sem ter a possibilidade de apresentar defesa em seu interesse. Precedente deste Tribunal.*

*III - No que tange à fixação do valor da indenização por dano moral, entende a jurisprudência que esta não deve contrariar o bom senso, mostrando-se manifestamente exagerada ou irrisória, não havendo, no entanto, critérios objetivos para a fixação da indenização a este título, subordinando-se a mesma ao arbítrio judicial, que deve pautar-se pelo critério do equilíbrio.*

*IV - No caso, deve ser fixado o valor de R\$ 3.000,00, compatível com as circunstâncias observadas no caso em concreto.*

*V - Apelação provida.*

(TRF - 2ª Região, Apelação Cível 0021041-79.2015.4.02.9999, Relatora Simone Schreiber, 2ª Turma Especializada, publicação em Diário da Justiça Eletrônico de 15/5/2018.)

Por isso, esta Turma Recursal firmou o entendimento de que a demora irrazoável para análise de pedido de concessão de benefício previdenciário ou assistencial, como a verificada no caso concreto, em que a Junta de Recursos do INSS levou cerca de 4 anos para analisar o requerimento veiculado no recurso ordinário para implantar o benefício, é fato gerador de dano de natureza moral.

Embora, na fixação do valor da indenização por dano moral deva-se levar em consideração a carência de pessoal no INSS, bem como o fato de que ele está implementando medidas efetivas para solução do problema, como o acordo homologado no Recurso Extraordinário 1.171.152, para agilização na análise de requerimentos administrativos de benefícios previdenciários e assistenciais, no caso sob análise, verifica-se que o *quantum* fixado em R\$ 4.000,00 encontra-se razoável, tendo em vista o longo prazo que o autor teve de aguardar para que seu recurso fosse finalmente julgado.

Desse modo, considera-se justo e razoável o valor de R\$ 4.000,00 de indenização por dano moral que é o valor fixado por este colegiado em casos análogos.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DO AUTOR E DAR-LHE PROVIMENTO**, para reformando a sentença de origem, julgar procedente o pleito indenizatório moral cujo quantum é ora fixado em R\$ 4.000,00, valor sobre o qual incidirão juros e correção monetária pela SELIC a partir da publicação deste julgado. O autor/recorrente é isento de custas pelo deferimento da gratuidade de justiça. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios ante o provimento recursal a teor do art. 55 da Lei 9099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.